

Los sistemas presidenciales

EE.UU., México

30-9-2026

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM
- 4 Lo que sigue

1 El Federalista

2 Presidencialismos en plural

3 CPEUM

4 Lo que sigue

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)

Cómo entender una constitución

McNollgast: contractualismo

Un contrato que

- 1 otorga **facultades** al gobernante para atender problemas colectivos
- 2 establece **procedimientos** como instrumentos de control político

P.ej.

Autoridad

recaudar
fuerza pública

Límite

con VoBo de la Asamblea
debido proceso

Como todo contrato, es incompleto (nescencia o *ex-profeso*)



Gali Baharav-Miara, Israel's attorney general, at a cabinet meeting in Jerusalem. As the country heads into elections next month, she is bracing for what could be her biggest battle yet. Pool photo by Gil Cohen-Magen

Nombrada por *cabinet* en
feb2022 x 6 años

The New York Times

Heroine or Public Enemy? The Israeli Blocking Much of Netanyahu's Agenda.

Gali Baharav-Miara, Israel's first female attorney general, has stopped many of the government's efforts to remove constraints on its power.



By David M. Halbfinger and Natan Odenheimer

David M. Halbfinger and Natan Odenheimer interviewed more than a dozen current and former colleagues of the Israeli attorney general and reported from Tel Aviv, Jerusalem and Eilat, Israel.

Sept. 26, 2026

Her admirers see her as a solitary heroine, standing in the way of Israel's most right-wing and religious government as it pushes the country toward authoritarianism.

Her detractors see her as a public enemy, blocking Prime Minister Benjamin Netanyahu's attempts to supercharge majority rule and rein in a power-mad, left-leaning judiciary.

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá a su gusto, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El contrato: lo firmas bajo incertidumbre

El constituyente decide **hoy** la relación
facultades $\geq$ procedimientos que regirá **mañana**

- Con certeza de que gobernante de mañana decidirá **a su gusto**, querrá darle todos los recursos
- Con certeza de que **no** decidirá a su gusto, querrá imponerle procedimientos engorrosos
- ¿Qué otorga si estuviera incierto?

Hobbes

Madison

Rousseau

El dilema de Madison

Fed. #LI

“Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados**, luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**”

→ Relación principal : agente

El dilema de Madison

Fed. #LI

“Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados**, luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**”

→ Relación principal : agente

Que sobre o que falte

En caso de duda ¿cuál?

- a) dar facultades de sobra
- b) poner controles de más

Algunas escuelas filosóficas contestan a (Hobbes, Bodin)

El **liberalismo** contesta b

Errores tipo I y tipo II...

Que sobre o que falte

En caso de duda ¿cuál?

- a) dar facultades de sobra
- b) poner controles de más

Algunas escuelas filosóficas contestan a (Hobbes, Bodin)

El **liberalismo** contesta b

Errores tipo I y tipo II. . .

Históricamente qué hubo más: ¿reyes filósofos o déspotas?

Prospectivamente: ¿probabilidades?

Fed. #LI (cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernarán a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las **contralorías externas** que las **internas** del gobierno” → elecciones periódicas → frenos y contrapesos

Históricamente qué hubo más: ¿reyes filósofos o déspotas?

Prospectivamente: ¿probabilidades?

Fed. #LI (cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las **contralorías externas** que las **internas** del gobierno” → elecciones periódicas → frenos y contrapesos

Históricamente qué hubo más: ¿reyes filósofos o déspotas?

Prospectivamente: ¿probabilidades?

Fed. #LI (cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernarán a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las **contralorías externas** que las **internas** del gobierno” → elecciones periódicas → frenos y contrapesos

Históricamente qué hubo más: ¿reyes filósofos o déspotas?

Prospectivamente: ¿probabilidades?

Fed. #LI (cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las **contralorías externas** que las **internas** del gobierno” → elecciones periódicas → frenos y contrapesos

Dos visiones de la separación del poder

Montesquieu

“Es una experiencia eterna que toda persona que tiene el poder es llevada a abusar de él. . . Todo se perdería si la misma persona, o el mismo cuerpo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar diferendos entre particulares.”

L'esprit des lois (1748)

Fed. #XLVII

Frenos y contrapesos $\longleftrightarrow$ yuxtaposición
(panqué marmoleado)

Dos visiones de la separación del poder

Montesquieu

“Es una experiencia eterna que toda persona que tiene el poder es llevada a abusar de él. . . Todo se perdería si la misma persona, o el mismo cuerpo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar diferendos entre particulares.”

L'esprit des lois (1748)

Fed. #XLVII

Frenos y contrapesos $\longleftrightarrow$ yuxtaposición
(panqué marmoleado)

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se **extralimitaron**

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se **extralimitaron**

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se extralimitaron

- 1776: 13 estados independientes se confederaron
- Abundaban los problemas de acción colectiva
→ amenazaba un retorno inglés
- Mayo 1787: convención en Filadelfia para
proponer como retocar Artículos de la Confederación

Se **extralimitaron**

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

- Sólo 39 de 55 delegados firmaron la Constitución
- Acuerdo: si 9+ estados ratificaban, la constitución federal entraría en vigor
- 85 ensayos anónimos = campaña pro-ratificación en NY

→ Resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. **Soberanía popular sin excesos**
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren **frenos y contrapesos** para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más **grande es mejor**, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

La tiranía de la mayoría

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM
- 4 Lo que sigue

Variaciones del presidencialismo

Veto enmendativo/constructivo

Prefiere un gobierno más ágil so pretexto de inestabilidad democrática

Se endurece la crítica

- ¿Tiene costos la agilidad gubernamental?
- ¿Cuál es el supuesto tácito sobre la naturaleza humana?
- Cuestionable que frenos y contrapesos desestabilicen (sesgo por selección)

Se endurece la crítica

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM**
- 4 Lo que sigue

- 1 El Federalista
- 2 Presidencialismos en plural
- 3 CPEUM
- 4 Lo que sigue